

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2078/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี
จำสืบตำรวจ ลำ ไย ภู นา กลม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อที่จำเลยจะได้หลบหนีและปกปิดความผิดที่จำเลยใช้อาวุธปืนฆ่าบุคคลอื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7)ศาลจะลงโทษจำเลยฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่อันเป็นความผิดตามมาตรา 289(2) มิได้ เพราะเป็นการนอกเหนือไปจากที่โจทก์ฟ้องและไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมโดยจำเลยใช้อาวุธปืนยิงพ.ต.อ.สุชาติ โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อนจนถึงแก่ความตาย และต่อมาจำเลยใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.ท.สมชาติและร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์โดยเจตนาฆ่าและเพื่อปกปิดการกระทำความผิดดังกล่าวเพื่อหลบหนีให้พ้นอาญาในความผิดที่จำเลยได้กระทำไว้จนถึงแก่ความตาย และจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.ท.วรพงษ์โดยเจตนาฆ่าเพื่อหลบหนีและปกปิดการกระทำความผิด แต่ไม่บรรลุผลและได้ใช้อาวุธปืนยิง พ.ต.ต.เกรียงไกรโดยเจตนาฆ่าและ

โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ไม่บรรลุผล ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 91

จำเลยให้การว่าจำเลยยิง พ.ต.อ.สุชาติโดยบังเอิญนอกนั้นจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 วางโทษประหารชีวิต และผิดตามมาตรา 288 อีกสองกระทง จำคุกกระทงละตลอดชีวิต เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 คงให้ประหารชีวิต ข้อหาอื่นให้ยก คดีของกลางแก่ทางราชการ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเจตนาฆ่าพ.ต.อ.สุชาติ โดยไตร่ตรองไว้ก่อนกระทงหนึ่ง เจตนาฆ่าพ.ต.ท.สมชาติ กับ ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่อีกสองกระทง แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ให้ลงโทษจำเลยในข้อหาฆ่าบุคคลทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่า พ.ต.ท.สมชาติตามมาตรา 289 กระทงหนึ่ง และผิดฐานฆ่า ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ตามมาตรา 289 อีกกระทงหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า.....คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าพันตำรวจโทสมชาติเพื่อที่จำเลยจะได้หลบหนีให้พ้นอาญาในความผิดที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกสุชาติอันเป็นความผิดตามมาตรา 289 (7) และฐานฆ่าร้ายตำรวจโทพงษ์ศักดิ์เพื่อที่จะได้หลบหนีและปกปิดความผิดที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอก

สุชาติและพันตำรวจโทสมชาติอันเป็นความผิดตามมาตรา 289 (7) เช่นเดียวกัน ที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่และพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่อันเป็นความผิดตามมาตรา 289 (2) ทั้งสองกระทง จึงเป็นการนอกเหนือไปจากที่โจทก์ฟ้องและไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาจึงแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยในข้อหาเจตนาฆ่าพันตำรวจโทสมชาติ จันทรประสิทธิ์ และร้อยตำรวจโทพงษ์ศักดิ์กลิ่นพิมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 รวม 2 กระทง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ